

1001034-53.2022.8.26.0541

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... pela PM na posse de terceiro em flagrante de tráfico de entorpecentes. Proprietária privada da posse e propriedade do bem. Inexigibilidade do IPVA até o momento em que o automóvel lhe foi novamente disponibilizado. Art. 14 da Lei nº 13.296/08. Inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes pelo valor integral do débito que se mostra irregular, configurando dano moral. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, ., Centro - CEP 15775-000, Fone: (17)

2146-5317, Santa Fe do Sul-SP - E-mail: santafejec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1001034-53.2022.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001034-53.2022.8.26.0541

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Roseli Rota

Requerido:

Faenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

I- RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

II- FUNDAMENTO E DECIDO

Do julgamento antecipado (art. 355, I, CPP)

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois são suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão.

Do mérito

Narra a parte autora, em síntese, que era proprietária do veículo "GM/ASTRA GL, placa CXY5139, Renavam 00733582150". Alega que o veículo foi apreendido em 29/06/2018 e, em 12/11/2018, em razão de processo criminal, foi deferida a destinação para uso da Guarda Municipal da cidade de Ilha Solteira/SP. Aduz que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no CADIN pelo não pagamento de débitos relativos a: 1) IPVA exercício 2019 e 2020; 2) licenciamento ano 2019, 2020 e 2021; e 3) duas multas datadas de 08/06/2020 e 22/12/2021. Pretende a declaração de inexigibilidade de débitos referentes ao veículo a partir da data de apreensão, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que já não se encontrava mais na posse do veículo na época dos lançamentos das cobranças, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 27), decisão (fls. 36-37) e sentença (fls. 38-54).

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no artigo 11 da Lei 6.606/89 e no artigo 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

Artigo 11. O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício.

(...)

Artigo 14. Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§1º- A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§2º- O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§3º- Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Portanto, desde 29/06/2018, a parte autora não esteve mais em posse do bem, faltando fato gerador a legitimar a cobrança dos débitos impugnados.

A ré, por sua vez, deixou de trazer aos autos documentos aptos a infirmar os elementos trazidos pela parte autora, razão pela de rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos indicados na inicial e o consequente cancelamento de protestos e/ou outras inscrições em órgãos de inadimplentes.

Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

**INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL**

- A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido. (TJSP; Apelação Cível 0010007-27.2013.8.26.0477; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2016; Data de Registro: 09/03/2016)

**APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - Preliminar de nulidade da sentença em razão da competência absoluta do JEFAPZ afastada - Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca - Competência relativa da Vara da Cível que se prorroga - Regular a tramitação pelo rito comum ordinário - DÉBITOS DE IPVA - Veículo apreendido e posteriormente declarada a perda da propriedade da autora por força de sentença criminal - Inocorrência do fato gerador para exercícios posteriores a tal fato - Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador é a propriedade do bem - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004766-94.2020.8.26.0320; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021)**

Em consequência, não há necessidade de maiores digressões, haja vista o dano moral "in re ipsa", ou seja, presumido. Nesse sentido, precedentes do Egrégio Tribunal de

Justiça de São Paulo:

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. IPVA. Veículo apreendido pela PM na posse de terceiro em flagrante de tráfico de entorpecentes. Proprietária privada da posse e propriedade do bem. Inexigibilidade do IPVA até o momento em que o automóvel lhe foi novamente disponibilizado. Art. 14 da Lei nº 13.296/08. Inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes pelo valor integral do débito que se mostra irregular, configurando dano moral. Redução proporcional do valor em vista das circunstâncias do caso. Sentença parcialmente reformada. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos em parte. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000249-31.2017.8.26.0553; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)

Tratando-se de responsabilidade decorrente de lesão à honra objetiva, não há necessidade de aferir a ocorrência de angústia, sofrimento, a extensão dos danos causados, uma vez que a própria inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito (ou lista de maus pagadores) é capaz de gerar o abalo de forma presumida. Portanto, nos termos acima alinhavados, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.

Sabe-se que não há norma legal que regulamente a fixação de reparação por danos morais, tendo o ordenamento jurídico nacional adotado o critério aberto. Apesar disso, dentre outros critérios elencados pela doutrina, a reparação dos danos morais deve lastrear-se nos seguintes fatores: a) a intensidade e duração da dor sofrida; b) a gravidade do fato causador do dano; c) a condição pessoal do lesado; d) o grau de culpa do lesante; e) a situação econômica do lesante.

Ora, sabe-se que a indenização por dano moral possui caráter compensatório e punitivo, devendo o valor ser apto a compensar o sofrimento causado à vítima e, ao mesmo tempo, punir o lesante, impedindo que este reitere o comportamento ilícito. A este respeito, ensina o jurista Carlos Alberto Bittar:

"[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante." (Bittar, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.233)

Com efeito, a compensação dos danos morais deve ser arbitrada em valor considerando os critérios de razoabilidade e prudência, afim de atingir caráter reparatório e educativo e buscar que a reparação pecuniária traga uma satisfação mitigadora do dano havido, sem gerar ilícito enriquecimento.

Em face disso, considerando os fatos narrados, o tempo decorrido, os transtornos causados, reputo proporcional a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

### III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência de fls. 79-80 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo, assim, o mérito da contenda, ex vi do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(a) DECLARAR a inexigibilidade de débitos em nome da parte autora (IPVA, licenciamento e multas) referentes ao veículo "GM/ASTRA GL, placa CXY5139, Renavam 00733582150", a partir de 29/06/2018, com a consequente exclusão de eventuais inscrições no CADIN, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito; e  
(b) CONDENAR a requerida ao pagamento de reparação a título de danos morais no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (04/05/2022- Súmula 362, STJ) e com juros moratórios de com base na Caderneta de Poupança, a contar do evento danoso (inscrição indevida).

Ficam as partes cientes, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com manifestamente protelatórios sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Não incidem custas e honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Havendo recurso, a parte não beneficiária da justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, efetuar o preparo, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Ficam as partes cientes e advertidas de que os prazos processuais serão contados da citação, intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada aos autos do mandado ou carta precatória, nos moldes do Enunciado nº 10 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do E. TJSP, não se aplicando, portanto, as regras gerais do artigo 231 do Novo Código de Processo Civil.

P.I.

Santa Fe do Sul, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA